

CyberShield Defense GmbH - Geschäftsführung

Kosten- und Prozessrisiko im Nachprüfungs- und Beschwerdeverfahren

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Kosten- und Prozessrisikomemo

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 / 17 Verg 2/26 Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Stand: 10.07.2026

1. Zweck und Datenstatus

Dieses Memo steuert Kostenvorschüsse, Vergleichsspielraum und Kostenerstattungsanträge. Es ersetzt keine Kostenfestsetzung. Auftragswert, Bruttoauftragssumme, Verfahrensgegenstand, Gebührentabelle nach aktuellem GKG und Vergütungsvereinbarungen sind vor jeder Bezifferung zu aktualisieren.

2. Vergabekammer

Die Gebühr der Vergabekammer richtet sich nach § 182 Abs. 2 GWB. Der gesetzliche Rahmen beginnt grundsätzlich bei 2.500 EUR und endet regelmäßig bei 50.000 EUR; eine Überschreitung bis 100.000 EUR kommt im Einzelfall in Betracht. Maßgeblich sind Verwaltungsaufwand und wirtschaftliche Bedeutung. Eine gesetzliche Anlage mit einer linearen Auftragswertformel gibt es nicht.

Kostenblock	Grundlage	Aktenbeleg	Status
Kammergebühr	§ 182 Abs. 2 GWB	gesonderter Gebührenbescheid	offen
Ermäßigung bei Erledigung oder Rücknahme	§ 182 Abs. 3 GWB	Erledigungszeitpunkt	nur bei Eintritt prüfen
Notwendige Aufwendungen	§ 182 Abs. 4 GWB	Rechnungen, Tätigkeitsnachweise	dem Grunde nach tenoriert
Hinzuziehung Bevollmächtigter	§ 182 Abs. 4 GWB	Notwendigkeitsentscheidung	tenoriert

Die im Beschluss festgesetzte Kostenquote ist von der späteren rechnerischen Kostenfestsetzung zu trennen. Eine Vergleichsrechnung darf nur als Szenario, nicht als angebliche gesetzliche Gebühr ausgewiesen werden.

3. Sofortige Beschwerde

Im Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert nach § 50 Abs. 2 GKG grundsätzlich fünf Prozent der Bruttoauftragssumme. Optionen und angegriffener Auftragsumfang sind aktenbezogen zu prüfen. Der gerichtliche Wert gilt über § 23 Abs. 1 RVG für die gesetzlichen Anwaltsgebühren; Vergütungsvereinbarungen bleiben gesondert.

Rechenblatt vor Freigabe:

Eingabe	Wert	Beleg
Bruttoauftragssumme inklusive Optionen	offen	Schätzvermerk und Vertragsentwurf
Fünf Prozent nach § 50 Abs. 2 GKG	automatisch	Berechnungsblatt
Aktuelle GKG-Gebührentabelle	live prüfen	amtliche Fassung
RVG-Wert und Anrechnung der Vorbefassung	live prüfen	§ 23 RVG, VV RVG
Kosten mehrerer Beteiligter	Szenarien	Obsiegen, Unterliegen, Beiladung

4. Gesonderter § 135-Antrag

Der Pilotvertrag ist durch Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer anzugreifen; das Oberlandesgericht wird erst im Beschwerdeweg befasst. Zu kalkulieren sind eine eigene Kammergebühr, notwendige Aufwendungen und das Risiko fehlender Oberschwellenzuständigkeit. Vor Einreichung ist das wirtschaftliche Interesse gegen Kosten- und Präklusionsrisiken abzuwägen.

5. Schadensersatz

§ 181 GWB ersetzt Angebots- oder Teilnahmekosten, wenn eine bieterschützende Vorschrift verletzt und eine echte Zuschlagschance beeinträchtigt wurde; subjektives Vertrauen ist nicht erforderlich. Entgangener Gewinn folgt nicht aus § 181 GWB. Weitergehender Schadensersatz erfordert eine gesonderte Anspruchsgrundlage sowie Verschulden, Kausalität und hypothetischen Zuschlag. Deckungsbeiträge sind nur belegt und unter Abzug ersparter Aufwendungen sowie der Alternativauslastung anzusetzen.

6. Chronologie

Datum	Ereignis	Kostenfolge
17.04.2026	Rüge	außergerichtliche Tätigkeit dokumentieren
24.04.2026	Nachprüfungsantrag	Kammerverfahren und Vorschussrisiko
04.06.2026	mündliche Verhandlung	Terminstätigkeit dokumentieren
25.06.2026	VK-Beschluss	Kostengrundentscheidung
27.06.2026	gesonderter § 135-Antrag	eigenes Kammerverfahren
09.07.2026	sofortige Beschwerde	GKG- und RVG-Wert nach § 50 Abs. 2 GKG
vor jeder Bezifferung	Vier-Augen-Freigabe	Wert, Streitgegenstand, Tabelle, Anrechnung, Steuer und Schuldner prüfen